

**Beförderungsrichtlinien für die Beamten und Beamtinnen
der Bayerischen Polizei und des Landesamts für Verfassungsschutz
(BefRPolVS)**

vom 21. Juli 2026, Az. C22-0406-2-86

Präsidien der Bayerischen Landespolizei

Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei

Bayerisches Landeskriminalamt

Bayerisches Polizeiverwaltungsamt

Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz

nachrichtlich

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern – Fachbereich Polizei

Auf Grund des Art. 15 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) und des Art. 3 Abs. 2 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) werden im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat die nachstehenden Beförderungsrichtlinien erlassen:

1. Geltungsbereich

¹Diese Richtlinien gelten für die Beamten und Beamtinnen der Polizei und des Landesamts für Verfassungsschutz für alle Beförderungen in die Besoldungsgruppen A 7 bis A 16.

²Die Übertragung eines höheren Amtes im Wege der Ausbildungsqualifizierung erfolgt nicht in Form einer Beförderung.

2. Allgemeine Beförderungsvoraussetzungen

2.1 Grundsatz

¹Befördert werden kann nur, wer nach den einschlägigen beamten- und laufbahnrechtlichen Bestimmungen sowie nach diesen Richtlinien grundsätzlich beförderungsfähig ist. ²Eine Beförderung setzt eine entsprechende freie und besetzbare Planstelle voraus. ³Ein Anspruch auf Beförderung besteht nicht. ⁴Als letzte dienstliche Beurteilung, die nach diesen Richtlinien Voraussetzung für eine Beförderung ist, gilt die verwertbare Feststellung über die Bewährung (= Beurteilung), ggf. im Rahmen einer Laufbahnnachzeichnung gemäß Art. 17a LlbG, im aktuellen Statusamt. ⁵Ausgenommen hiervon ist die erste Beförderung nach einer modularen Qualifizierung, sofern die letzte dienstliche Beurteilung in mindestens derselben Besoldungsgruppe der niedrigeren Qualifikationsebene erfolgte.

2.2 Beförderung freigestellter Personalratsmitglieder

2.2.1 Für Beamte und Beamtinnen, die auf Grund des Art. 46 Abs. 3 Satz 1 BayPVG vom Dienst freigestellt sind und deren letzte dienstliche Beurteilung zum Stichtag der Verwertbarkeit nicht länger als drei Jahre zurückliegt, gelten diese Richtlinien.

2.2.2 Für Beamte und Beamtinnen, die auf Grund des Art. 46 Abs. 3 Satz 1 BayPVG vom Dienst freigestellt sind und die keine dienstliche Beurteilung haben oder deren letzte dienstliche Beurteilung länger als drei Jahre zurückliegt, tritt an die Stelle der dienstlichen Beurteilung die fiktiv fortgeschriebene Beurteilung gemäß Art. 17a LlbG.

2.2.3 Die Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 gelten entsprechend auch für Gleichstellungsbeauftragte (Art. 14 Abs. 5 Satz 2 BayGIG) und Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§ 179 Abs. 2 und 3 SGB IX).

2.3 Beförderungsausschließungs- und -zurückstellungsgründe

2.3.1 ¹Die Beförderung von Beamten und Beamtinnen, die die nach diesen Richtlinien geforderten formellen Voraussetzungen erfüllen und nach der Rangfolge an der Reihe sind, kann grundsätzlich mit Ausnahme der Nr. 2.4 nur unterbleiben oder zurückgestellt werden, wenn schwerwiegende Eignungs-, Befähigungs- oder Leistungsmängel das rechtfertigen, die seit der letzten dienstlichen Beurteilung aufgetreten oder bekannt geworden sind. ²Ein die Beförderung ausschließender schwerwiegender Grund kann zum Beispiel auch vorliegen, wenn die Beamten oder Beamtinnen

- a) die Entlassung beantragt haben oder wenn sie von Amts wegen eingeleitet ist,
- b) die Versetzung in den Ruhestand beantragt haben oder sie von Amts wegen eingeleitet ist oder
- c) wegen Polizeidienstunfähigkeit an Maßnahmen zum Erwerb der Qualifikation für eine andere Fachlaufbahn teilnehmen.

³Ein die Zurückstellung der Beförderung rechtfertigender Grund kann zum Beispiel auch vorliegen, wenn Beamte oder Beamtinnen sich wegen einer Geldbuße oder eines Verweises (Art. 7 Abs. 1 Satz 2 BayDG) zu bewähren haben.

⁴Gleiches gilt, wenn Beamten oder Beamtinnen

- a) ein Dienstvergehen zur Last gelegt wird, das aller Voraussicht nach zur Verhängung einer Disziplinarmaßnahme führen wird; haben die Beamten oder Beamtinnen nur mit einem Verweis oder einer Geldbuße zu rechnen, so ist die Zurückstellung der Beförderung nur vertretbar, wenn seit dem Tatzeitpunkt noch keine Bewährung vorliegt oder
- b) ein Fehlverhalten zur Last gelegt wird, das aller Voraussicht nach zu einer Strafe oder Geldbuße im Bußgeldverfahren führen wird und das unbeschadet des Art. 15 BayDG zugleich den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigt; Buchst. a Halbsatz 2 gilt entsprechend.

⁵Ob Beamten oder Beamtinnen trotz längerer Erkrankung ein Beförderungssamt übertragen werden kann, ist nach den Gegebenheiten des Einzelfalles zu beurteilen.

⁶Unterbleibt eine Beförderung oder wird sie zurückgestellt, so ist dies den Beamten oder Beamtinnen rechtzeitig vor dem beabsichtigten Ernennungstermin mit Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen, soweit es die persönlichen Umstände zulassen.

⁷Über die Zurückstellung oder den Ausschluss der Beförderung von Beamten oder Beamtinnen nach den Nrn. 2.3.1 oder 2.4 ist die Personalvertretung zu informieren.

2.3.2 ¹Entfällt in Fällen der Nr. 2.3.1 Satz 3 oder Satz 4 der Zurückstellungsgrund, so ist die Beförderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ohne Rücksicht auf die Rangfolge nachzuholen, wenn sich die den Beamten oder Beamtinnen zur Last gelegten Beschuldigungen als unbegründet erwiesen haben.

²Hat sich eine Beförderung infolge einer nachträglich nicht gerechtfertigten Zurückstellung länger als drei Monate verzögert, kann die Verzögerung bei der nächsten Beförderung durch Anrechnung auf die vorgeschriebene Bewährungszeit ausgeglichen werden. ³Dies gilt jedoch nicht, wenn die Beförderung nach Nr. 2.3.1 Satz 5 zurückgestellt wurde. ⁴Dabei darf jedoch die Mindestbewährungszeit des Art. 17 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 LlbG nicht unterschritten werden.

2.4 Beförderung während einer Beurlaubung

¹Während einer Beurlaubung, die als Dienstzeit im Sinne des Art. 15 Abs. 4 LlbG gilt, kann eine Beförderung erfolgen.

²Sofern in diesem Fall eine dienstliche Beurteilung nicht vorliegt oder deren Verwertbarkeitsstichtag länger als drei Jahre zurückliegt, gilt die Regelung der Nr. 2.2.2 entsprechend. ³Im Übrigen ist die Beförderung bis zur Beendigung der Beurlaubung zurückzustellen.

2.5 Beförderung vor oder während der Ausbildungsqualifizierung AQ10 nach A 10 gemäß § 13 FachV-Pol/VS

¹Beamte und Beamtinnen, die vor oder während der Ausbildungsqualifizierung für die dritte Qualifikationsebene (AQ10) im Wege der qualifikationsfreien Beförderung (Nr. 4.5.5) zum/zur POK(in)/KOK(in) ernannt wurden, bleiben POK(in)/KOK(in) gemäß § 13 FachV-Pol/VS und werden je nach erreichter Platzziffer in der Qualifikationsprüfung in das jeweilige Fünftel ihres Prüfungsjahrgangs (= Vergleichsgruppe) eingereiht.

²Abhängig von der erreichten Platzziffer in der Qualifikationsprüfung wird das fiktive Ernennungsdatum in der Besoldungsgruppe A 10 (dritte Qualifikationsebene) berechnet.

³Mit dem fiktiven Ernennungsdatum nach A 10 (dritte Qualifikationsebene) beginnt die Wartezeit für eine Beförderung nach A 11.

2.6 Beteiligung am Beförderungsverfahren

Die Vorschriften des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes, des Sozialgesetzbuches IX, der Bayerischen Inklusionsrichtlinien, des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes sowie die jeweiligen erlassenen Ausführungsbestimmungen sind zu beachten.

3. Dienst- und Bewährungszeiten

3.1 Begriffsbestimmung

3.1.1 Dienstzeiten, die nach diesen Richtlinien Voraussetzung für eine Beförderung sind, beginnen mit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn.

3.1.2 Als Bewährungszeiten, die nach diesen Richtlinien Voraussetzung für eine Beförderung sind, gelten die Zeiten, die zwischen dem Dienstzeitbeginn und der ersten Beförderung, zwischen zwei Beförderungen, zwischen der Übertragung eines höheren Amtes im Wege der Ausbildungsqualifizierung und einer Beförderung, zwischen dem Bestehen der Qualifikationsprüfung bzw. der Feststellung des erfolgreichen Abschlusses der modularen Qualifizierung und einer Beförderung oder zwischen dem Wirksamwerden einer Zurückstufung nach Art. 10 BayDG und einer Beförderung zu leisten sind.

3.1.3 ¹Bei der ersten Beförderung nach Einstellung im Beförderungsamts tritt an die Stelle der nach diesen Richtlinien vorausgesetzten letzten Beförderung der allgemeine Dienstzeitbeginn. ²Allgemeiner Dienstzeitbeginn ist hierbei der Zeitpunkt der Einstellung im Beförderungsamts.

3.2 Nicht berücksichtigungsfähige Zeiten

3.2.1 ¹Zeiten, während denen das Beamtenverhältnis nach dem allgemeinen Dienstzeitbeginn unterbrochen war, werden nicht als Dienstzeit gerechnet. ²Das Gleiche gilt für Zeiten des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst und für Beurlaubungen unter vollständigem Fortfall der Leistungen des Dienstherrn, sofern es sich nicht um Beurlaubungen im Sinne des Art. 15 Abs. 4 LbG handelt. ³Wie in Fällen der Dienstenthebung (§ 39 BeamStG, Art. 39 BayDG) zu verfahren ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles.

3.2.2 Nr. 3.2.1 gilt sinngemäß für Bewährungszeiten.

3.3 Teilzeitbeschäftigung

¹Für die Berechnung von Dienst- und Bewährungszeiten bei Teilzeitbeschäftigung ist Art. 15 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 70 Abs. 5 LbG anzuwenden. ²Bei Vorliegen der erforderlichen Bewährungszeiten ist die Beförderung zum Ersten des folgenden Monats vorzunehmen.

3.4 Laufbahnrechtlicher Nachteilsausgleich

Der Nachteilsausgleich für Wehrdienstzeiten oder gleichgestellte Zeiten richtet sich nach Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 LlbG i. V. m. Abschnitt 6 der Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht (VV-BeamtR) und dem IMS vom 7. Juni 2019, Az. C3-0421-1-50.

3.5 Anrechnung von Erziehungszeiten

Für die Anrechnung von Erziehungszeiten sind die Regelungen des Leistungslaufbahngesetzes (Art. 15 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Nr. 2, Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 sowie Art. 70 Abs. 2 LlbG) zu beachten.

3.6 Beförderungszeitpunkt

Beförderungen werden so ausgesprochen, dass sie grundsätzlich an einem Monatsersten wirksam werden.

4. Besondere Beförderungsvoraussetzungen für die einzelnen Ämter

Übertragen werden kann

4.1 ein Amt der Besoldungsgruppe A 7

4.1.1 an Beamte und Beamtinnen, die im Eingangsamt A 6 eingestellt wurden,

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und
- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn eine Bewährungszeit von zwölf Monaten zurückgelegt haben;

4.1.2 an Beamte und Beamtinnen, die in einem niedrigeren Eingangsamt eingestellt wurden,

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und
- seit der letzten Beförderung eine Bewährungszeit von 24 Monaten zurückgelegt haben;

4.2 ein Amt der Besoldungsgruppe A 8

4.2.1 an Beamte und Beamtinnen in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz, die

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und
- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn folgende nach der in der Qualifikationsprüfung erreichten Platzziffer der Zahl der Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

erstes Fünftel	24 Monate
zweites Fünftel	27 Monate
drittes Fünftel	30 Monate
viertes Fünftel	33 Monate
fünftes Fünftel	36 Monate

4.2.2 an Beamte und Beamtinnen in den übrigen Fachlaufbahnen, die im Eingangssamt A 6 oder niedriger eingestellt wurden und seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 und 15 Punkte	24 Monate
14 und 13 Punkte	27 Monate
12 Punkte	28 Monate
11 Punkte	29 Monate
10 und 09 Punkte	30 Monate
08 und 07 Punkte	33 Monate
06 und 05 Punkte	35 Monate
04 und 03 Punkte	36 Monate

4.2.3 an Beamte und Beamtinnen in den übrigen Fachlaufbahnen, die im Eingangssamt A 7 eingestellt wurden und seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 und 15 Punkte	12 Monate
14 und 13 Punkte	13 Monate
12 und 11 Punkte	14 Monate
10 und 09 Punkte	15 Monate
08 und 07 Punkte	18 Monate
06 und 05 Punkte	20 Monate
04 und 03 Punkte	21 Monate

4.3 ein Amt der Besoldungsgruppe A 9

an Beamte und Beamtinnen, die seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 13 Punkte	39 Monate
12 Punkte	42 Monate
11 Punkte	45 Monate
10 und 09 Punkte	48 Monate
08 und 07 Punkte	60 Monate
06 Punkte	72 Monate

Dies gilt nicht für die Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 9 im Wege der Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene.

4.4 ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage

an Beamte und Beamtinnen, die seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 Punkte	36 Monate
15 Punkte	39 Monate
14 Punkte	42 Monate
13 Punkte	45 Monate
12 Punkte	48 Monate
11 Punkte	54 Monate
10 Punkte	60 Monate
09 Punkte	72 Monate
08 bis 05 Punkte	84 Monate

4.5 ein Amt der Besoldungsgruppe A 10

4.5.1 an Beamte und Beamtinnen in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz, die

- in der dritten Qualifikationsebene eingestiegen sind,
- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und
- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn eine Bewährungszeit von mindestens 36 Monaten zurückgelegt haben.

4.5.2 an Beamte und Beamtinnen, die sich für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene im Wege der Ausbildungsqualifizierung qualifiziert haben,

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind,
- eine Dienstzeit von mindestens 36 Monaten in einem Amt mindestens der Besoldungsgruppe A 9 aufweisen und
- seit dem Bestehen der Qualifikationsprüfung folgende nach der in der Qualifikationsprüfung erreichten Platzziffer der Zahl der Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

erstes Fünftel	24 Monate
zweites Fünftel	27 Monate
drittes Fünftel	30 Monate
viertes Fünftel	33 Monate
fünftes Fünftel	36 Monate

Dies gilt nicht für die Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 10 im Wege der Ausbildungsqualifizierung innerhalb des fachlichen Schwerpunktes Technischer Polizeivollzugsdienst der Fachlaufbahn Polizei und

Verfassungsschutz sowie innerhalb der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik.

4.5.3 an Beamte und Beamtinnen, die sich für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene im Wege der modularen Qualifizierung qualifiziert haben und

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind,

- eine Dienstzeit von mindestens 36 Monaten in einem Amt mindestens der Besoldungsgruppe A 9 aufweisen und

- seit der Feststellung des erfolgreichen Abschlusses der modularen Qualifizierung eine Bewährungszeit von mindestens 24 Monaten zurückgelegt haben; Beamten und Beamtinnen, die der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik oder dem fachlichen Schwerpunkt Technischer Polizeivollzugsdienst in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz angehören, wird die Zeit seit der Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 auf die Bewährungszeit angerechnet.

4.5.4 an Beamte und Beamtinnen in den übrigen Fachlaufbahnen, die in der dritten Qualifikationsebene eingestiegen sind,

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und

- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn eine Bewährungszeit von mindestens 18 Monaten zurückgelegt haben.

4.5.5 an Beamte und Beamtinnen in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz, die

- in der zweiten Qualifikationsebene eingestiegen sind und nicht an der Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene erfolgreich teilgenommen haben,

- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „neun Punkten“ beurteilt worden sind und
- seit der Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 9 mit Amtszulage folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 Punkte	36 Monate
15 Punkte	39 Monate
14 Punkte	42 Monate
13 Punkte	45 Monate
12 Punkte	48 Monate
11 Punkte	54 Monate
10 Punkte	60 Monate
09 Punkte	72 Monate

4.6 ein Amt der Besoldungsgruppe A 11

4.6.1 an Beamte und Beamtinnen, die im Eingangsamt A 9 oder niedriger eingestellt wurden, die

- bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 9/11, A 11/00 oder höher
- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	36 Monate
11 bis 09 Punkte	39 Monate
08 bis 06 Punkte	45 Monate
05 bis 03 Punkte	66 Monate

4.6.2 an Beamte und Beamtinnen, die im Eingangsamt A 10 eingestellt wurden, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 09/11, A 11/00 oder höher

4.6.2.1 in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz

- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	36 Monate
11 bis 09 Punkte	39 Monate
08 bis 06 Punkte	42 Monate
05 bis 03 Punkte	48 Monate

4.6.2.2 in den übrigen Fachlaufbahnen

- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	18 Monate
11 bis 09 Punkte	21 Monate
08 bis 06 Punkte	24 Monate
05 bis 03 Punkte	30 Monate

4.6.3 an Beamte und Beamtinnen in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz, die

- in der zweiten Qualifikationsebene eingestiegen sind und nicht an der Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene erfolgreich teilgenommen haben und

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	60 Monate
11 bis 09 Punkte	66 Monate
08 bis 06 Punkte	72 Monate

4.6.4 an Beamte und Beamtinnen, die

- sich für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene im Wege der modularen Qualifizierung oder im Wege der Ausbildungsqualifizierung gemäß Art. 37 Abs. 6 LlbG qualifiziert haben (die Nrn. 4.6.1 und 4.6.2.2 finden in beiden Fällen keine Anwendung) und
- seit der letzten Beförderung oder der Übertragung eines höheren Amtes im Wege der Ausbildungsqualifizierung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	36 Monate
14 bis 11 Punkte	39 Monate
10 bis 09 Punkte	45 Monate
08 bis 06 Punkte	72 Monate

4.7 ein Amt der Besoldungsgruppe A 12

4.7.1 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 12/00 oder höher

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	36 Monate
11 bis 09 Punkte	48 Monate
08 bis 06 Punkte	72 Monate

4.7.2 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 11/12 bzw. A 11/13

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	36 Monate
14 bis 12 Punkte	42 Monate
11 bis 09 Punkte	54 Monate
08 bis 06 Punkte	78 Monate

4.7.3 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung auf einem Dienstposten der Bewertung A 09/11(12) bzw. A 10/13

- seit der letzten Beförderung die unter Nr. 4.7.2 geregelten Bewährungszeiten erfüllen und
- eine mindestens achtjährige fachspezifische Verwendung,
- mindestens fünf Jahre in einem Amt der Besoldungsgruppe A 11 vorweisen können.

Hinweis zur fachspezifischen Verwendung:

- Für den Erwerb und Verlust sowie die Unterbrechung der fachspezifischen Kenntnisse und der fachspezifischen Verwendung gelten die RBestPol entsprechend.

4.7.4 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung auf einem Dienstposten der Bewertung A 09/11(12) kuv bei der Kriminalpolizei (K-Sachbearbeiter bzw. K-Sachbearbeiterin)

- seit der letzten Beförderung die unter Nr. 4.7.2 geregelten Bewährungszeiten erfüllen und

- eine mindestens achtjährige Verwendung in Ämtern ab der dritten Qualifikationsebene bei der Kriminalpolizei,
- mindestens vier Jahre in einem Amt der Besoldungsgruppe A 11 vorweisen können.

4.8 ein Amt der Besoldungsgruppe A 13

4.8.1 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 13/00 oder höher

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	36 Monate
14 bis 12 Punkte	39 Monate
11 bis 09 Punkte	72 Monate

Dies gilt nicht

- für die Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 13 im Wege der Ausbildungsqualifizierung in der Fachlaufbahn „Polizei und Verfassungsschutz“ für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene (§ 60 Abs. 2 FachV-Pol/VS);
- für die Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 13 im Wege des Qualifikationserwerbs gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Art. 40 i. V. m. Art. 39 Abs. 1 oder Abs. 2 und Abs. 3 LfBG, wenn hauptberufliche Tätigkeiten abgeleistet werden müssen.

4.8.2 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 12/13

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	36 Monate
14 bis 12 Punkte	42 Monate
11 bis 09 Punkte	84 Monate

4.8.3 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 11/13

– seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	60 Monate
11 bis 09 Punkte	84 Monate

4.8.4 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 10/13

– seit der letzten Beförderung eine Bewährungszeit von 120 Monaten zurückgelegt haben.

4.8.5 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung auf einem Dienstposten der Bewertung A 09/11(13) bzw. A 09/11(12)

– seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	72 Monate
11 bis 09 Punkte	84 Monate

4.9 ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage

an Beamte und Beamtinnen mit Einstieg in der dritten Qualifikationsebene oder niedriger

- in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik oder der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz im fachlichen Schwerpunkt Technischer Polizeivollzugsdienst sowie in der Fachlaufbahn Bildung und Wissenschaft (Polizeirealschullehrer),
- die über einen entsprechend bewerteten Dienstposten verfügen und
- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	36 Monate
14 bis 12 Punkte	48 Monate

4.10 ein Amt der Besoldungsgruppe A 14

4.10.1 an Beamte und Beamtinnen in der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz im fachlichen Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst oder Sicherheitsbereich im Landesamt für Verfassungsschutz, die

- die Qualifikationsprüfung für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene bestanden haben,
- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind,
- eine Dienstzeit von mindestens 36 Monaten in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 aufweisen können und
- seit dem Bestehen der Qualifikationsprüfung folgende nach der in der Qualifikationsprüfung erreichten Platzziffer der Zahl der Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

erstes und zweites Fünftel	24 Monate
drittes und viertes Fünftel	30 Monate
fünftes Fünftel	36 Monate

4.10.2 an Beamte und Beamtinnen, die

- in der vierten Qualifikationsebene eingestiegen sind,
- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und
- seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 12 Punkte	24 Monate
11 bis 09 Punkte	27 Monate
08 bis 06 Punkte	30 Monate
05 bis 03 Punkte	33 Monate

Bei Beamten und Beamtinnen der Fachlaufbahn Polizei und Verfassungsschutz im fachlichen Schwerpunkt Sicherheitsbereich im Landesamt für Verfassungsschutz tritt an die Stelle des allgemeinen Dienstzeitbeginns (§ 75a Abs. 1 FachV-Pol/VS) die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit. Zeiten, um die der allgemeine Dienstzeitbeginn nach Art. 15 Abs. 3 LlbG vorverlegt wird, sind jedoch entsprechend zu berücksichtigen.

4.10.3 an Beamte und Beamtinnen, die

- sich für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene im Wege der modularen Qualifizierung qualifiziert haben,
- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und

- seit der Feststellung des erfolgreichen Abschlusses der modularen Qualifizierung eine Bewährungszeit von mindestens 24 Monaten zurückgelegt haben.

4.10.4 an Beamte und Beamtinnen, die

- für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene die Qualifikation gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Art. 40 i. V. m. Art. 39 Abs. 2 und Abs. 3 LlbG in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik erworben haben,
- in der letzten dienstlichen Beurteilung mindestens mit „drei Punkten“ beurteilt worden sind und
- eine Dienstzeit von mindestens 36 Monaten in einem Amt der Besoldungsgruppe A 13 aufweisen können.

4.11 ein Amt der Besoldungsgruppe A 15

4.11.1 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 15/00 oder höher

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	36 Monate
14 bis 12 Punkte	48 Monate
11 bis 09 Punkte	60 Monate

4.11.2 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 14/15

- seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte	42 Monate
14 bis 12 Punkte	54 Monate

11 bis 09 Punkte

66 Monate

4.11.3 an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 13/15

– seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 bis 15 Punkte

54 Monate

14 bis 12 Punkte

66 Monate

11 bis 09 Punkte

78 Monate

In den Fällen mit Eingangsamt A 14 (z. B. Fachärzte) rechnet die Bewährungszeit ab dem allgemeinen Dienstzeitbeginn.

4.12 ein Amt der Besoldungsgruppe A 16

an Beamte und Beamtinnen, die bei Bestellung/Aufgabenwahrnehmung auf einem Dienstposten der Bewertung A 16/00 oder A 15/16

– seit der letzten Beförderung folgende nach dem Ergebnis der letzten dienstlichen Beurteilung abgestufte Bewährungszeit zurückgelegt haben:

16 Punkte

36 Monate

15 Punkte

48 Monate

14 bis 12 Punkte

60 Monate

5. Besondere Beförderungsvoraussetzungen

Bei Beförderungen nach Besoldungsgruppe A 10 und A 11 haben Beamte und Beamtinnen, die

– in der dritten Qualifikationsebene eingestiegen sind oder

– sich für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene im Wege der Ausbildungsqualifizierung oder modularen Qualifizierung qualifiziert haben

Vorrang vor Beamten und Beamtinnen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen und gemäß den Nrn. 4.5.5 und 4.6.3 heranstehen.

6. Beförderungsreihenfolge

6.1 Grundsatz

6.1.1 Stehen unter Berücksichtigung der in Nr. 4 aufgeführten Beförderungswartezeiten sowie der Beförderungsgrundsätze nach Nr. 5 mehr beförderungsfähige Beamte und Beamtinnen zur Beförderung heran als Beförderungsmöglichkeiten bestehen, werden die Beamten und Beamtinnen mit dem besten Gesamturteil in der aktuellen Beurteilung befördert.

6.1.2 ¹Bei gleichem Gesamturteil in der aktuellen Beurteilung sind folgende weitere Auswahlkriterien in der nachfolgenden Reihenfolge für die Entscheidung zu verwenden:

a) höhere Gesamtpunktzahl in denjenigen fünf Einzelmerkmalen der aktuellen Beurteilung, die bei den betreffenden Beamten und Beamtinnen gemäß Nr. 3.2.1 BUBek-Pol/VS doppelt gewichtet wurden; insofern wird von Art. 17 Abs. 7 Satz 1 in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 Satz 4 LlbG Gebrauch gemacht;

b) höherer Rechenwert aus der vorhergehenden Beurteilung. Der Rechenwert ist wie folgt zu bestimmen:

- bei Beamten und Beamtinnen, deren vorhergehende Beurteilung bereits im aktuellen Besoldungsamt erfolgte, entspricht der Rechenwert dem Gesamturteil dieser Beurteilung,
- bei Beamten und Beamtinnen, deren vorhergehende Beurteilung nicht im aktuellen, sondern im nächstniedrigeren Besoldungsamt erfolgte, entspricht der Rechenwert dem um zwei Punkte verminderten Gesamturteil dieser Beurteilung,

- bei Beamten und Beamtinnen, die keine vorhergehende Beurteilung im Sinne von Nr. 6.2 aufweisen, entspricht der Rechenwert dem Gesamturteil der aktuellen Beurteilung;

c) Schwerbehinderung (§ 2 Abs. 2 und 3 SGB IX);

d) längere Dienstzeit im Besoldungsamt;

e) längere Dienstzeit seit dem allgemeinen Dienstzeitbeginn.

²Auf das jeweils nächste Auswahlkriterium darf erst zurückgegriffen werden, wenn mit dem vorhergehenden Kriterium keine Auswahl möglich ist.

³Die Zielsetzungen des Art. 2 Abs. 1 Satz 2 und Art. 8 BayGlG sind zu beachten.

6.2 Berechnungsgrundlagen

6.2.1 Beurteilungen im Sinne dieser Richtlinien sind periodische Beurteilungen, Probezeitbeurteilungen, die nach Art. 54 Abs. 1 LlbG erstellt worden sind, sowie fiktive Laufbahnnachzeichnungen gemäß Art. 17a LlbG.

6.2.2 ¹Dienstzeiten werden jeweils in Monaten gerechnet. ²Bei Ernennung während eines Monats wird auf volle Monate aufgerundet. ³Die Dienstzeit im Besoldungsamt beginnt jeweils mit der letzten Ernennung zu laufen. ⁴Zum Zeitpunkt der Ernennung beträgt sie jeweils null. ⁵Dies gilt auch beim Einstieg in der jeweiligen Qualifikationsebene bzw. seit der Feststellung des erfolgreichen Abschlusses der modularen Qualifizierung bzw. seit dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der jeweiligen Ebene.

6.3 Beförderungsranglisten

6.3.1 ¹Die Beförderungsranglisten werden von den Ernennungsbehörden zum jeweiligen Stichtag aus dem Verfahren VIVA-PSV generiert. ²Deshalb ist bei der Datenpflege besondere Sorgfalt anzulegen. ³Es wird je Besoldungsgruppe eine Rangliste erstellt. ⁴Eine Trennung nach Fachlaufbahnen, fachlichen Schwerpunkten oder Dienstarten findet nicht statt.

- 6.3.2 Dienstzeitunterbrechungen und Teilzeitbeschäftigungen werden bei der Berechnung von Dienstzeitwerten (Nr. 6.2.2) nach den jeweils geltenden laubahnrechtlichen Bestimmungen vom Verfahren VIVA-PSV berücksichtigt.
- 6.3.3 Bei Beamten und Beamtinnen, deren Beurteilung insbesondere nach den in Nr. 2.3.1 genannten Gründen zurückgestellt worden ist, unterbleibt die Einbeziehung in die Beförderungsauswahl, bis nach Wegfall des Zurückstellungsgrundes die dienstliche Beurteilung nachgeholt worden ist.
- 6.3.4 Die Personalräte erhalten von den Ernennungsbehörden die Ranglisten im erforderlichen Umfang.
- 6.3.5 ¹Beförderungsfähige Beamte und Beamtinnen, die unter Berücksichtigung der Nrn. 6.1 und 6.2 nicht befördert werden können, sind hierüber zu unterrichten. ²Dazu werden jeweils im IntraPol der Bayerischen Polizei die Mindestwerte veröffentlicht, die in den Auswahlkriterien nach Nr. 6.1 für eine Beförderung hätten erreicht werden müssen.
- 6.3.6 ¹Vom Tag der Veröffentlichung in IntraPol an ist eine zweiwöchige Frist für etwaige Anträge gemäß § 123 VwGO zu wahren, bevor die Beförderungen ausgesprochen werden. ²Die Berechnung der Frist orientiert sich an § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 und § 193 BGB. ³Während dieses Zeitraums kann aber bereits die Beteiligung der zuständigen Personalvertretung erfolgen.

7. Schlussbestimmungen

7.1 Ausnahmen

¹Das Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration kann in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den in den Nrn. 4 bis 6 festgelegten Grundsätzen und Beförderungswartezeiten zulassen. ²Die Rechte der Personalvertretung nach dem BayPVG sind zu beachten.

7.2 Bekanntgabe der Richtlinien

Diese Richtlinien werden in der Datenbank BAYERN.RECHT sowie im Intra-Pol der Bayerischen Polizei veröffentlicht.

7.3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

¹Diese Richtlinien treten am 1. Oktober 2026 in Kraft und mit Ablauf des 30. September 2031 außer Kraft. ²Mit Ablauf des 30. September 2026 treten die Beförderungsrichtlinien für die Beamten und Beamtinnen der Bayerischen Polizei und des Landesamts für Verfassungsschutz (BefRPolVS) vom 28. Mai 2020 (Az. C3-0406-2-12) außer Kraft.

gez. Schwald
Landespolizeipräsident